



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
 מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב לוינסקי 2, תל אביב יפו
באמצעות ב"כ: עוה"ד חגי קלעי ואוהד רוזן
מזא"ה 22' תל אביב
טל': 039070770-03 פקס: 039070771

התובעת:

נגד

עיריית תל אביב יפו
באמצעות ב"כ: עו"ד אורנית צילקר בר
אבן גבירול 69
טל': 035216401-03 פקס: 037244260

הנתבעת:

פסק דין משלים
הוצאות משפט

1. תביעה כספית לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית משותף.
2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב לוינסקי 2 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 178 בגוש 7083 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעת, עיריית תל אביב יפו (להלן - "הנתבעת"), זכאית להירשם בעלים של דירה בבית המשותף, המשמשת גן ילדים.
3. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת לא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"), מחודש פברואר 2015 ואילך, חרף החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בכתב ההגנה חלקה הנתבעת על החוב הנטען, בנמקה כי בהתאם להסכם שנחתם ביום 2.9.2012 בין הנתבעת לבעלים של החלקה ולחברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ, פטורה הנתבעת מתשלום הוצאות ההחזקה.
5. ביום 26.11.2015 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין מ' אריאלי. בהחלטה שניתנה במעמד הדיון, קבעה כבוד המפקחת אריאלי כי "אם אין בכל חוזי המכר של כל בעלי הדירות בבית התניה מפורשת בדבר הפטור של עיריית תל אביב מהשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, לא תהא זכאית העירייה לקבלת פטור שכזה". בתוך כך, נתנה בידי הצדדים ארכה לברר התניות בהסכמי המכר לעניין הפטור הנטען.
6. בישיבת קדם משפט נוספת מיום 20.1.2016, ניתנה בידי הצדדים ארכה נוספת לנהל משא ומתן לסיום המחלוקות בפשרה, עד ליום 30.3.2016.
7. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה, הורתה כבוד המפקחת אריאלי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד ישיבה לשמיעת הראיות.
8. הצדדים הגישו במהלך שנת 2016 תצהירי עדותם הראשית.
9. ביני וביני, ניתנו ביום 1.12.2016 וביום 14.1.2018 החלטות כבוד המפקחת אריאלי, שעניינן הודעה טרם מחיקת התביעה מחוסר מעש.
10. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, עברה התביעה תחילה לטיפול כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין י' ענתבי שרון, ולימים לטיפול כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר.
11. לבקשות הצדדים ולנוכח מגעים שהתקיימו ביניהם לסיום המחלוקות בפשרה, נדחו מעת לעת מועדים שנקבעו לשמיעת הראיות.
12. ביום 5.3.2020 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת א' שרייבר, במסגרתה הציעה לצדדים מינוי מומחה מוסכם לקבוע חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות ההחזקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בהחלטת כבוד המפקחת שרייבר מיום 9.11.2020, ניתן תוקף להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים בדבר מינוי מומחה מכריע מוסכם, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין דן אורמן (להלן - "המומחה"), "להכריע באילו שירותים משתמשת העירייה ומה העלות שהיא צריכה לשלם עבור השימוש בשירותים אלה ממועד אכלוס הנכס על ידה". זאת, חלף בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.
14. ביום 21.1.2021 ניתנה חוות דעת המומחה.
15. בחודש מאי 2021 עברה התביעה לטיפול, עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.
16. הנתבעת חלקה תחילה על מעמדה המחייב של חוות דעת המומחה. בהמשך להחלטות מיום 6.6.2021 ומיום 1.7.2021, עתרה הנתבעת בבקשה לפסילת חוות דעת המומחה, אשר נדחתה בהחלטה מנומקת מיום 15.3.2022.
17. בהחלטה מיום 24.3.2022 נעתרתי לבקשת הנתבעת לחקור המומחה על חוות הדעת.
18. ביום 31.5.2022 התקיימה ישיבה לחקירת המומחה. לאחר שהושלמה חקירת המומחה, הבאתי לפני הצדדים מתווה לסיום המחלוקת בפשרה, המסדיר הן גובה חוב הנתבעת בגין חלקה בהוצאות ההחזקה מחודש פברואר 2015 ועד למועד מתן פסק הדין, הן חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה ממועד מתן פסק הדין ואילך (הוצאות שוטפות ומיוחדות) כמפורט בהחלטה.
19. לבקשת הנתבעת ניתנו בידה ארכות לקבלת אישור ועדת הפשרות.
20. ביום 14.8.2022 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, בהתאם להחלטה. בהתאם לפסק הדין, הורתי מועדים להשלמת טיעון בכתב לעניין הוצאות משפט.
21. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעוד התובעת עתרה לחיוב הנתבעת בהוצאות משפט בסך כולל של 115,000 ש"ח, כנטען לנוכח שעות העבודה הרבות שהוקדשו לטיפול בתיק במרוצת השנים בשל התנהלותה המכבידה והמסרבית של הנתבעת, עתרה הנתבעת כי כל צד יישא בהוצאותיו משפעה לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה לסיום המחלוקות בפשרה, בעטיו הגיעו הצדדים להסדר מוסכם, המשקף אף הפחתה של גובה חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות ההחזקה מהקבוע בחוות דעת המומחה.

22. אפנה, אפוא, להכרעה בשאלת הוצאות המשפט.

23. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".

24. עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אוריהיטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. במיושם לענייננו, בחלוף כ-7 שנים ממועד הגשת התביעה, זו באה לסיומה. ניסיונות הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה לא צלחו תחילה. לימים, באה ביניהם הסכמה דיונית למינוי מומחה מוסכם מכריע. אף לאחר שניתנה חוות דעתו, ניטשו בין הצדדים מחלוקות דיוניות ומהותיות, שעיקרן בהשגות הנתבעת לעניין מעמד חוות דעת המומחה ופסלותו, אשר נדחו על ידי בהחלטות כמפורט לעיל. לאחריהם, עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה. בהתאם לפסק הדין החלקי, חויבה הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה, הן בגין חוב עבר, הן קביעת חלקה היחסי בהוצאות אלה צופה פני עתיד. ללמד, כי חלף טענת הנתבעת בכתב ההגנה בדבר פטור שניתן בידה לעניין תשלום חלקה היחסי בהוצאות ההחזקה, בערבו של יום קיבלה על עצמה הנתבעת החובה לשלם חלקה בהוצאות אלה, תוך שהוסכם על הצדדים גובהו של חלק יחסי זה.

26. באזני מכלול השיקולים דלעיל, בהתאם לאמות המידה שהותוו בעניין זה בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, ובנותני הדעת להתנהלות הצדדים, לרבות הליכי משא ומתן שהתקיימו ביניהם במרוצת השנים, בעטיים אף נדחו מעת לעת ישיבות שנקבעו לשמיעת הראיות, התראות טרם מחיקת התביעה מחוסר מעש, ובהלימה המשאבים שנדרשו לתובעת בניהול התביעה, בשים לב כי לא צורפו אסמכתאות להוכחתם, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של 20,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ו אלול תשפ"ב, 22 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/614/2015
מס' בקשה: 5/1127/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו